

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1194

10 de abril de 2026

Presentado por el señor *Morales Rodríguez*

Coautores la señora Barlucea Rodríguez; los señores Colón La Santa, Reyes Berríos; la señora Román Rodríguez; los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez y Santos Ortiz

Referido a las Comisiones de lo Jurídico; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial

LEY

Para enmendar el Artículo 268 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir como agravante a la pena, la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de medios digitales; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Históricamente, y como piedra angular del Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico puertorriqueño ha reconocido la importancia de la veracidad en los procesos investigativos y judiciales. La administración de la justicia descansa, en gran medida, sobre la presunción de que las declaraciones, alegaciones y denuncias presentadas ante las autoridades responden a hechos verídicos o, al menos, a una creencia honesta en su veracidad. Cuando dicha presunción es quebrantada mediante la falsedad deliberada, no solo se afecta un procedimiento particular, sino que se socava la integridad misma del sistema judicial.

El delito de declaración o alegación falsa sobre delito, tipificado en el Artículo 268 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”,

precisamente responde a la necesidad de proteger la función investigativa del Estado frente a denuncias maliciosas o fraudulentas. No obstante, el acelerado desarrollo de la tecnología ha introducido nuevas modalidades de engaño que representan un desafío significativo para las instituciones de seguridad pública.

En años recientes, el uso de medios digitales, incluyendo sistemas de generación artificial de imágenes, audio y video sintético, comúnmente conocidos como “deepfakes” ha permitido la creación de contenido completamente fabricado con un alto grado de realismo. Estas tecnologías han sido utilizadas para simular eventos inexistentes, manipular declaraciones de individuos y construir narrativas falsas con apariencia de autenticidad, lo que representa un riesgo significativo para los procesos investigativos y judiciales. En el caso de las agencias del orden público, esto puede provocar investigaciones innecesarias, la movilización inadecuada de recursos públicos, la difusión masiva de información falsa a la ciudadanía, y la toma transcendental de decisiones.

Recientemente, todo Puerto Rico fue testigo de cómo una persona, mediante el uso de medios digitales, simuló la comisión de un delito y se lo informó a un policía. Según los hechos que trascendieron en los medios de comunicación, el individuo se acercó a un policía municipal de San Juan que se encontraba ingiriendo sus alimentos dentro de un restaurante de comida rápida, y le mostró un video desde su teléfono celular en el que aparentaba verse una persona montándose en su patrulla y abandonando el lugar. A raíz de ello, y creyendo en la presunta buena fe del individuo, el uniformado salió del establecimiento para intervenir con la situación. Sin embargo, al llegar al estacionamiento se percató la patrulla estaba estacionada en el lugar donde la había dejado, y que el supuesto incidente nunca ocurrió. Según la investigación, la policía determinó que el video había sido alterado mediante el uso de inteligencia artificial.

En este contexto, resulta imperativo reconocer que el uso de medios digitales para fabricar hechos falsos, con el propósito de informar falsamente sobre la comisión de

delitos, y de activar la maquinaria investigativa del Estado, constituye una forma agravada de engaño. A diferencia de la falsedad tradicional, estos medios digitales permiten la creación de realidades paralelas con un nivel de sofisticación que dificulta su detección, aumentando exponencialmente el potencial de daño institucional.

Mentir ante la función judicial, o de seguridad, no es un acto trivial ni meramente individual, sino que constituye una afrenta directa al orden público, al debido proceso de ley y a la confianza ciudadana en las instituciones. La falsedad deliberada, particularmente cuando se instrumentaliza mediante medios digitales, distorsiona la búsqueda de la verdad, desvía recursos públicos, expone a personas inocentes a investigaciones injustificadas y compromete la legitimidad del sistema de justicia. En términos doctrinales, ello implica una vulneración del principio de buena fe procesal y del deber de veracidad que rige toda actuación ante el Estado.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad urgente de atemperar el ordenamiento penal a las realidades tecnológicas contemporáneas. En consecuencia, mediante la presente legislación se enmienda el Artículo 268 del Código Penal de Puerto Rico, a los fines de incluir como agravante a la pena, la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de medios digitales. Esta Ley no solo fortalece la protección de la función investigativa, sino que reafirma el compromiso del Estado con la verdad como fundamento esencial de la justicia.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda al Artículo 268 de la Ley 146-2012, según enmendada,
2 conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 268. — Declaración o alegación falsa sobre delito.

4 Toda persona que mediante querella, solicitud, información, confidencia,
5 independientemente que sea anónima o bajo falso nombre, dirigida a personas o

1 funcionarios con autoridad en ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal,
2 declare o alegue falsamente teniendo conocimiento de su falsedad, que se ha cometido
3 un delito, que provoque así el inicio de una investigación encaminada a esclarecerlo,
4 incurrirá en delito menos grave.

5 Si el hecho alegado falsamente es uno que constituye delito grave, la persona
6 incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de
7 tres (3) años.

8 Se considerará una circunstancia agravante a la pena, cuando la conducta
9 prohibida en este Artículo conlleve la simulación, fabricación o alteración de un
10 contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de
11 medios digitales.”

12 Sección 2.- Vigencia

13 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.